Adams. OPOSICIONES

ESTADOS EXCEPCIONALES: ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO

ART. 116 CE

ALARMA

CAUSAS

- Catástrofes, calamidades o desgracias públicas.
- Crisis sanitarias.
- Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
- Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

EFECTOS

En el decreto se determinará:

- Ámbito territorial
- Duración
- Efectos del estado de alarma, (no podrá exceder de 15 días).

Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados.

DECLARACIÓN

- Declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
- Plazo máximo de 15 días.
- Dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

EXCEPCIÓN

CAUSAS

Cuando:

- El libre ejercicio de los derechos y libertades
- El normal funcionamiento de las instituciones democráticas, servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público,

resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo.

El Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.

EFECTOS

El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización que deberá contener los siguientes extremos:

- Determinación de los efectos del estado de excepción, con mención de los derechos cuya suspensión se solicita, (no podrán ser otros que los enumerados en el apartado 1 del artículo 55 de la Constitución).
- Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita.
- Ámbito territorial, así como duración del mismo, (no excederá de 30 días).
- La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias.

DECLARACIÓN

- Declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
- Previa autorización del Congreso de los Diputados.
- La autorización y proclamación deberá determinar:
  - Efectos del mismo
  - Ámbito territorial
  - Duración, no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro pazo igual y con los mismos requisitos)

SITIO

CAUSAS

Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios.

El Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio.

EFECTOS

La correspondiente declaración determinará:

- Ámbito territorial.
- Duración.
- Condiciones del estado de sitio.

La declaración podrá autorizar, además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el apartado 3 del artículo 17 de la Constitución

DECLARACIÓN

- Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.